

종합감사 결과보고서

(○○지사 및 산하 4개 관리소)

2024. 9.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 4개 관리소

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 7. 15. ~ 7. 19.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 4개(영구1, 국민3)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나,

㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 미흡하여 관리소장 및 담당자에 주의 처분하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 9. 3.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
7	2	-	-	1 (2)	-	-	1	1	-	-	-	-	5

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서번호
㉠㉠㉠㉠	용역 등 사업자 선정 업무	통보	3
	영구임대상가 임대료 할인 업무 등	현지지도	7
㉡㉡㉡㉡	입주자격(주택) 검증 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보, 주의	4
	재임대(신규) 계약 업무 등	현지지도	8
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	재임대(신규) 계약 업무 등	현지지도	9
㉣㉣㉣㉣	입주자격(주택) 검증 업무	시정	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	거주자 실태조사 업무 등	현지지도	10

※ 신분상 처분 관련자 : 주의 1건(2명)

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉡㉡㉡㉡	*급	aaa	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	㉡㉡㉡㉡	주의
㉡㉡㉡㉡	*급	bbb	주의	용역 등 사업자선정 업무 소홀	㉡㉡㉡㉡	주의

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따른다.

그리고 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」에 따르면 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 하며, 무허가 건물 판단 시 현재 건축물대장 존재여부를 확인하고 건축물대장 등 공부가 존재하는 경우 무허가 건물로 소명이 불가하다.

그리고 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 흡결 없이 **자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, 입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리하여야 한다.

또한 주거복지실-1191(2020.04.22.)호 「분양권 관리대장 작성 안내」로 유주택에

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

해당하는 분양권을 소유한 경우 분양권 관리대장(Excel 파일)에 누적관리하고 입주예정일까지 퇴거유예기간을 부여하여야 한다.

추후, 시스템이 개선되어 주거복지실-3052(2023.10.24.)호 「분양권 보유로 인한 퇴거유예세대 관리 방안 안내」에 따라 분양권 관리방법 변경³⁾ 및 퇴거기한 도래세대에 대해 입주예정일 3개월 전 퇴거안내 공문을 발송하여야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 2020년 7월 정기검색(2020. 7. 17. 자격검증 요청) 10*동 ****호의 주택소유 전산검색 통보 결과 유주택에 해당하는 분양권을 소유하였으나 소명통보를 하지 않았고 분양권관리대장에 기록·관리하지 않았다.

이후 2021년 정기(2021. 7. 16. 자격검증 요청) 및 2022년 9월 갱신(2022. 5. 12. 자격검증 요청)으로 동일건이 검색되었으나 기소명 처리하였으며, 입주예정월 (2022.09월)이 도래하였으나 퇴거안내를 하지 않았다.

그리고 2023년 정기검색(2023. 10. 2. 자격검증 요청)에서 검색되어 부적격자 관리 절차에 따른 소명안내, 퇴거통보 및 명도소송이 진행되었으며, 2024년 7월 31일 해당세대가 퇴거하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

1. 2023. 9. 20. 갱신계약대상자로 검색요청한 10*동 ***호의 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 등기부등본상 소유주 불일치 사유로 소명처리 하였으나, 해당 물건은 재산세 과세대상자로 지정되어 검색된 건으로 등기부등본의 소유주와 임차인과의 관계확인 및 재산세 납세자 지정사유를 확인하여 처리하여야 한다.

2. 2023. 9. 20. 갱신계약대상자로 검색요청한 10*동 ***호의 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 지자체(군산시)의 무허가 건물 회신을 받아 소명처리 하였으나, 해당 물건은 건축물대장상 현주택소유자로 검색된 물건으로 공부가 존재하여

3) 문서 시행일(2023.10.24.) 이전 발생된 분양권은 종전 관리방법(Excel 파일 누적관리)으로 관리하되, 문서 시행일(2023.10.24.) 이후 검색되는 분양권은 LH-WISE 시스템으로 관리

무허가 건물에 해당하지 않는다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠관리소는 추후 주택소유 전산검색 결과 소명안내가 필요한 세대에 대하여 주거복지실「무주택 자격심사 업무 철저 안내」등 법령과 지침에 따라 소명 안내하시기 바랍니다. 【통보】

㉡㉡㉡㉡관리소는 소명사유가 부적정한 소명건에 대하여 주거복지실「무주택 자격심사 업무 철저 안내」등 법령과 지침에 따라 소명 안내하고 미처리 시 주거복지실「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리 하시기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	3, 4, 5, 6	[통보, 주의] 사항
----------	------------	---------------

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부 개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자 선정업무를 안내하였다.

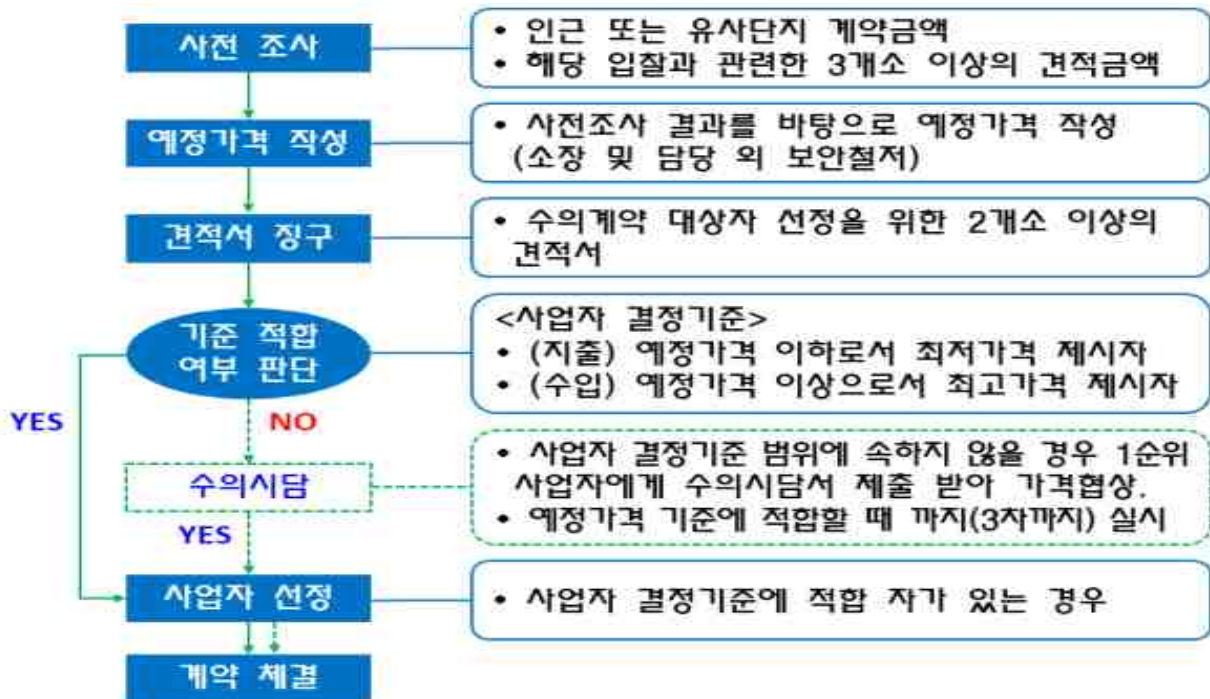
또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 관련 규정 개정으로 인한 2022.3.1.이후 신규로 공고하는 입찰부터는 ‘선정결과 공개를 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apT에 낙찰자 결정일⁴⁾의 다음날 18시까지 공개’ 하여야 한다.

주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급) 설정을 하여야 한다.

4) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서” 상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

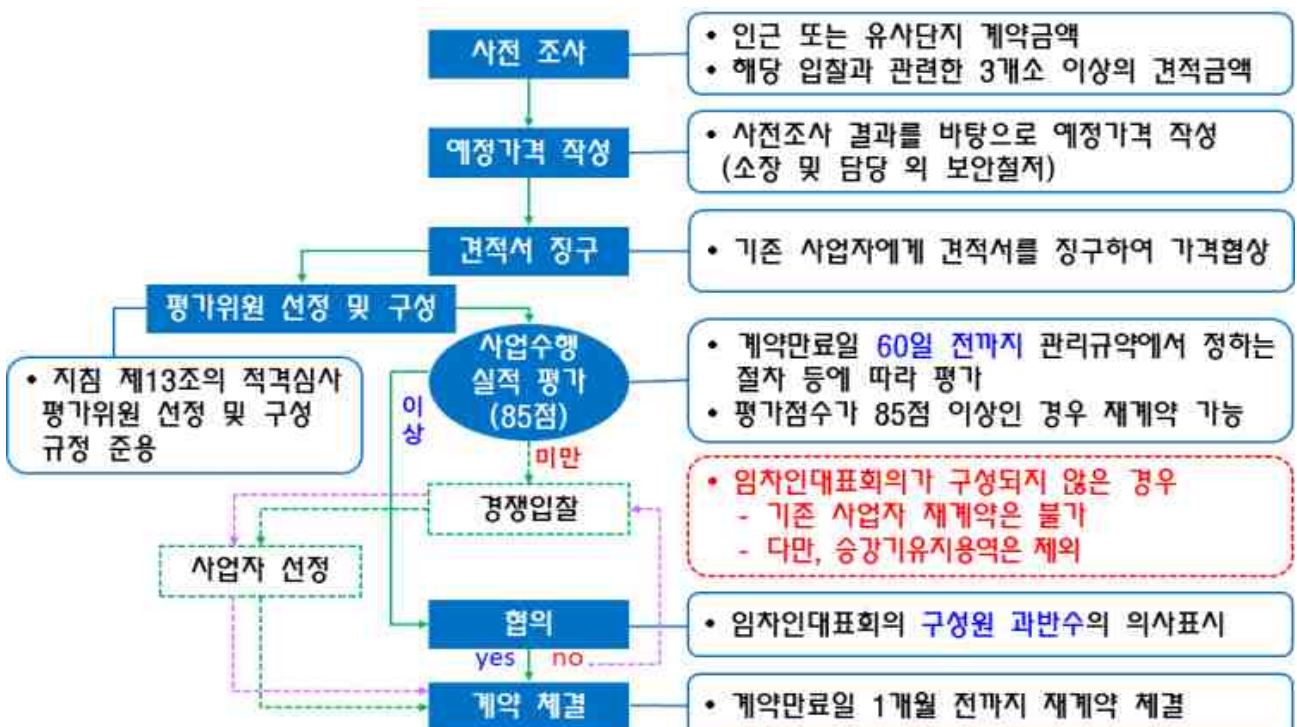
또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



그리고 기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



아울러 수의계약 체결 시 징구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약체결 시 징구할 서류
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구
○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구
○ 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일)
- 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부
- 사업자등록증 사본 1부
- 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부
- 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함)
- 행정처분확인서 사본 1부
- 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부

또한 주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서 발급기준 및 업무실적 기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인)
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 업무실적은 “완료실적” 을 의미하며, “계약체결 후 착수 전” 이나 “진행중” 인 실적은 완료실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당 용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적확인용 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인한다. 이 경우 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.

- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.

예) 주택관리공단 00지사에서 8개 단지를 묶어서 계약한 경우

- 용역이행실적 증명서와 계약서를 제출한 경우 1건으로만 인정
- 용역이행실적 증명서와 8개 단지 세금계산서를 제출한 경우 8건으로 인정

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 전기안전관리대행(2022년), 폐의류 수거(2021년~2024년), 승강기 광고(2023년), 보일러청관제 계약(2022년~2024년)은 사업자 선정 결과를 지연공개 하였고 보일러청관제 계약(2021년)은 k-apt에 선정결과를 공개 하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 전기안전관리대행(2022년), 폐의류 수거 계약(2021년, 2022년, 2024년)은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 폐의류 수거(2023년), 보일러청관제 계약(2022년~2024년)은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

3. 승강기유지관리 계약(2022년)은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

4. 폐의류 수거 계약(2023년) 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 폐의류 수거(2020년) 수의계약(예정가격 작성 등) 절차를 준수하지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 폐의류 수거(2020년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 재활용품 수거(2024년) 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

3. 안전기술실-312(2015.03.26.) 「승강기 유지관리용역 선정방식 변경 안내」 및 주거안전실-1638(2019.12.20.)호 「승강기 유지관리용역 업무처리기준 개선 안내」에 따라 승강기 유지관리(2023년) 계약은 기존 승강기 교체 공사 후 경쟁입찰(적격심사제)을 시행하여야 하나, 승강기 교체 공사 협력업체와 수의계약을 진행하였다. (주택관리업자 및 사업자 선정지침 별표2 제5호 ‘본 공사와의 동질성 유지 또는 장래의 하자책임 명확성을 위하여 마감공사 또는 연장선상에 있는 추가 공사를 본 공사 금액의 10% 이내에서 현재의 시공자와 계약하는 경우’ 조항을 적용하여 수의계약 체결)

4. ㉠㉠㉠㉠관리소는 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2022년), 승강기 광고 계약(2020년, 2022년)은 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았고 승강기 유지관리(2020년), 승강기광고 계약(2020년)은 임차인대표회의 협의 절차를 준수하지 않았다.

5. 승강기 유지관리(2020년, 2022년) 계약은 사업자 선정결과를 공개하지 않았고 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2021년~2023년), 승강기 광고(2021년, 2022년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개하였다.

6. 승강기 유지관리(2020년, 2022년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2021년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 재활용품 수거(2023년) 계약은 행정처분 조회 기간이 수의계약 대상자선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 기준으로 적정하지 않았다.

■ ☐☐☐☐관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ☐☐☐☐관리소는 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의 계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 전기안전 관리대행(2024년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2023년, 2024년) 계약은 수의계약 (수의계약 대상자 선정) 절차를 준수하지 않았다.

2. ☐☐☐☐관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시 까지 공개하여야 하나, 승강기 유지관리(2020년~2022년), 재활용품 수거 및 폐의류 수거(2021년, 2022년) 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

3. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지 관리(2020년), 폐의류 수거(2021년, 2022년) 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

4. 전기안전관리대행(2024년) 계약 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉔㉔㉔㉔관리소는 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 재활용품 수거(2022년), 폐의류 수거(2021년) 계약은 수의계약(수의계약 대상자 선정 등) 절차를 준수하지 않았다.
2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 폐의류 수거(2024년) 계약은 행정처분 조회 기간이 수의계약 대상자 선정일(사업자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.
3. ㉔㉔㉔㉔관리소는 재활용품 수거(2020년, 2021년) 기존 사업자와 재계약 시 임차인대표회의 협의 절차를 준수하지 않았으며, 승강기 유지관리(2023년), 재활용품 수거(2020년, 2023년) 계약은 수의계약 대상자 선정일(임차인대표회의 회의록을 통보받은 날) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개 하였다.
4. 승강기 유지관리(2023년), 폐의류 수거(2020년) 계약은 행정처분확인서를 제출 받지 않았다.
5. ㉔㉔㉔㉔관리소는 승강기 유지관리 용역(2021년) 계약을 입찰(일반경쟁 적격심사제)로 진행하면서 서구엘리베이터 업체의 업무실적을 완료 실적 기준 1건(배점 1점)으로 평가하여야 하나, 10건(배점 10점)으로 평가하였고 순위변동은 발생하지 않았다.
6. 재활용품 수거(2023년) 계약 시 예정가격조서가 포함된 홈넷 내부결재 문서를 공개로 설정하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁵⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

【통보】

㉣㉣㉣㉣관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

5) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)